

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן

פ/25/1337

הצעת חוק עבודת נשים (תיקון – הוספת חלקו של חודש במניין), התשפ"ג–2023

תיקון סעיף 7¹. בחוק עבודת נשים, התשי"ד–1954¹, בסעיף 7(ד)(1), המילים "וחלק של חודש לא יבוא במנין" – יימחקו.

דברי הסבר

סעיף 7(ד)(1) לחוק עבודת נשים, התשי"ד–1954 (להלן – החוק), קובע כי עובדת רשאית להיעדר מהעבודה, לאחר תקופת הלידה וההורות מספר חודשים כרבע ממספר החודשים שבהם עבדה אצל המעסיק, אך לא יותר משנים עשר חודשים מיום הלידה. החוק קובע כי במניין החודשים אין מונים חלק של חודש, בכך למעשה מצמצמים את תקופת הלידה וההורות שמגיעה ליולדת שלא לצורך. במצב שנוצר עובדת שעבדה אצל אותו מעסיק ארבעה חודשים או ארבעה חודשים וחצי זכאית לתקופת לידה והורות זהה, מפני שהחוק קובע שלא להביא במניין חלק של חודש.

מוצע למחוק את המילים "וחלק של חודש לא יבוא במנין" וכך לאפשר לאישה לקבל את כל ימי תקופת הלידה וההורות שמגיעים לה לפי חוק כרבע ממספר החודשים שבהם עבדה בפועל כולל חלק מחודש.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים על ידי חברת הכנסת שולי מועלם-רפאלי (פ/20/5366), על שולחן הכנסת העשרים ואחת על ידי חבר הכנסת רועי פולקמן (פ/21/266), על שולחן הכנסת העשרים ושתיים ועל שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חבר הכנסת איתן גינזבורג (פ/22/237); (פ/23/293) ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת איתן גינזבורג (פ/24/1507) ועל ידי חברת הכנסת מיכל רוזין (פ/24/2039).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט"ז בטבת התשפ"ג (09.01.2023)

¹ ס"ח התשי"ד, עמ' 154.